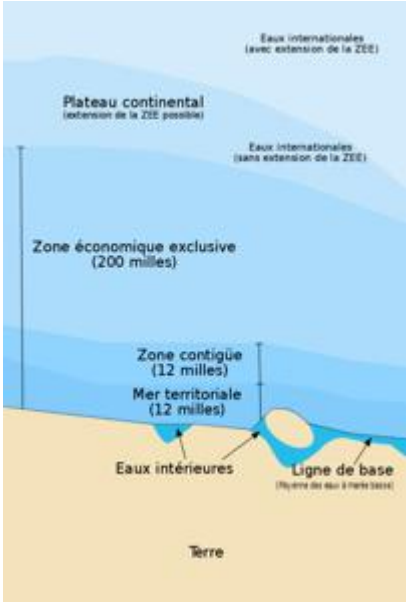
La Mer et les Océans : Liberté, Appropriation et Protection

Les mers et océans couvrent 71% de la surface terrestre et sont essentiels aux échanges mondiaux, aux ressources et à la régulation climatique, mais ils suscitent des rivalités intenses entre États. Cette présentation explore le cadre juridique international, les conflits d'appropriation et les menaces environnementales, en s'appuyant sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Elle vise à clarifier ces enjeux avec des exemples concrets et des données précises.



Cette illustration schématise les zones maritimes : eaux territoriales (12 milles nautiques), ZEE (200 milles) et haute mer, montrant comment le droit de la mer divise les espaces pour équilibrer liberté et souveraineté.

Droit de la Mer et Circulation Maritime

La CNUDM, signée à Montego Bay en 1982 et entrée en vigueur en 1994, définit les règles pour éviter les appropriations excessives des mers, historiquement considérées comme libres (mare liberum au XVIIe siècle). Elle distingue mers et océans (M&O) en zones : eaux territoriales (jusqu'à 12 milles nautiques, souveraineté pleine), ZEE (200 milles ou 370 km, droits exclusifs sur ressources pour l'État côtier), plateau continental (exploitation des fonds) et haute mer (libre à tous).

La ZEE permet à l'État côtier d'exploiter poissons, pétrole et gaz, mais garantit la liberté de navigation. Les États sans littoral ont un droit équitable au surplus biologique (art. 69). Les plus grandes ZEE sont celles des États-Unis (11,35 millions km²), France (10,18 millions km² grâce aux outre-mers), Australie, Russie et Nouvelle-Zélande. Des extensions sont possibles si le plateau continental se prolonge, comme pour la France en Guyane et Nouvelle-Calédonie entre 2001-2010.

Pour faire respecter ces règles, le Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM, Hambourg, 21 juges) traite les litiges, complété par l'Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM) pour les grands fonds, biens communs de l'humanité. La haute mer protège contre piraterie (art. 100-107), esclavage (art. 99) et promeut conservation (pêche baleines interdite, art. 119) et libertés (navigation, câbles sous-marins, art. 87).

Exemple : En Manche, le "Manche Plan" franco-britannique assure coopération sur pollution et migrations, contrastant avec zones tendues.

Appropriation et Conflits Géopolitiques

Malgré le droit international, les États convoitent M&O pour ressources et transit stratégique, menant à militarisation et litiges. Les ZEE chevauchent souvent, générant saisines à la Cour Internationale de Justice ou démonstrations navales.

Mer de Chine méridionale : La Chine revendique 90% via "ligne en neuf traits", contournant CNUDM (art. 60 permet îles artificielles). Aux îles Senkaku (Japon/Chine/Taïwan), Pékin militarise pour ZEE et contrôle détroit de Taïwan ; tensions avec USA affirmant navigation libre. Aux Spratleys (Yongshu Reef, Fiery Cross), Chine remblaye récifs depuis 1987 malgré Vietnam/Philippines, créant bases (aéroport, radars) pour hard power.

Quatre raisons de territorialisation :

- Sécurité : Contrôle routes (90% fret Chine via zone) contre piraterie (246 attaques en 2015).
- Géostratégie : Passage Indo-Pacifique, 1/3 trafic mondial.
- Économie : 13% réserves gaz mondiales, pêche.
- Soft power : Démontrer influence vs. USA/Vietnam.

Détroit d'Ormuz : 33 km large, 30% pétrole mondial (2400 pétroliers/an), tensions Iran-USA (menaces fermeture 2011-2019, blocus récent) avec bases US/FR. Arctique : Fonte ouvre passages ; Canada vs. USA/Russie sur Nord-Ouest.

Menaces Environnementales et Protection Durable

Les M&O subissent surpêche (Sénégal), pollution (plastique, 7e continent), acidification, réchauffement (39% espèces marines disparues 1970-2010 Méditerranée). Navires : 3% GES mondiaux, marées noires (Erika 1999, 6 en 2018 vs. 64 en 1990). Risques humains amplifiés : tsunamis (Sumatra 2004, 220 000 morts), submersion (Jakarta -10 cm/an), tempêtes (Xynthia 2010).

Protections :

- Traité 2023 haute mer/biodiversité (360 M km²).
- Économie bleue : Exploitation durable océans vs. "rouge" destructrice.
- Acteurs : ONU/OMI (MARPOL 1973), États (France : loi littoral 1986, Calanques 2012), UE (Natura 2000), ONG (Greenpeace), régionaux (ASEAN Déclaration Bangkok 2019 anti-débris). Seulement 3,5% océans protégés (11 300 AMP).

Exemple : Sea Shepherd combat pêche illégale Bénin 2019.

Conclusion

Le droit de la mer équilibre liberté et appropriation, mais conflits (Chine, Ormuz) et dégradations persistent, nécessitant renforcement international. Une gestion durable via économie bleue est cruciale pour ressources et climat.

À Retenir

- CNUDM 1982 : ZEE 200 milles, haute mer libre, TIDM/AIFM.
- Conflits : Mer Chine (Senkaku/Spratleys), Ormuz (pétrole).
- Menaces : Pollution/surpêche ; solutions : économie bleue, 3,5% protégés.
- France : 2e ZEE mondiale.

Sources et Pistes

- Convention Montego Bay : un.org.

- Géoconfluences (ENS Lyon) : Analyses détaillées.
- Wikipédia ZEE France ; TIDM.
- Sites officiels : un.org/oceans, imo.org ; rapports WWF/ONU pour chiffres récents. Vérifiez mises à jour post-2026 via eduscol.education.gouv.fr.

- Voici :

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/montego-bay

https://www.defense.gouv.fr/actualites/droit-mer-il-y-a-40-ans-convention-montego-bay

https://www.defense.gouv.fr/actualites/enjeux-maritimes-tensions-oceans

https://www.mer.gouv.fr/il-y-41-ans-la-convention-des-nations-unies-sur-le-droit-de-la-mer

https://www.itlos.org/fr/main/le-tribunal/translate-to-french-the-tribunal/cnudm/

https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2022/04/1982-NU-Convention-sur-le-Droit-de-la-Mer.pdf

https://subaqua.ffessm.fr/article/espaces-maritimes-droit-et-legislation

https://www.observatoire-arctique.fr/juridique/liberte-de-navigation-fixation-delimitation-zones-maritimes/

https://www.revueconflits.com/mers-oceans-et-frontieres-ou-est-la-souverainete-maritime/

https://www.frstrategie.org/publications/recherches-et-documents/limites-maritimes-discours-juridique-dans-conflit-mer-chine-sud-un-outil-politique-2025

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd14-conserver-et-exploiter-de-maniere-durable-les-oceans-les-mers-et-les

https://greenly.earth/blog/guide-entreprise/qu-est-ce-que-le-traite-sur-la-protection-de-la-haute-mer-de-l-onu

https://onu-rome.delegfrance.org/Biodiversite-marine-la-France-se-felicite-de-la-conclusion-d-un-traite

https://www.mer.gouv.fr/laccord-des-nations-unies-sur-la-haute-mer-bbnj

https://www.seashepherdglobal.org/

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_fr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_des_Nations_unies_sur_le_droit_de_la_mer

https://subaqua.ffessm.fr/article/espaces-maritimes-droit-et-legislation

https://www.imo.org/fr/ourwork/legal/pages/unitednationsconventiononthelawofthesea.aspx

https://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1.2_l_administration_de_la_mer_et_ses_zones_de_competences.pdf